

03 - 123



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

На № 01/39-Пб от 21.01.2010 г. Генеральному директору
ООО «АВТОПРОЕКТ»
Б.Р. Гвердцители

121309, г. Москва,
ул. Сеславинская, д. 10, стр. 39
тел.: (495) 785-11-11, факс: (495) 941-36-31

При этом направляю мнение специалистов ВНИИПО по вопросам, изложенным в письме № 01/39-Пб от 21.01.2010 г. ООО «АВТОПРОЕКТ».

Приложение: «Мнение специалистов ВНИИПО на письмо ООО «АВТОПРОЕКТ» исх. № 01/39-Пб от 21.01.2010 г.» - на 5-ти листах, в 1-м экземпляре, только в адрес.

С уважением,

Начальник

Н.П.Копылов

А.В. Пехотиков
(495) 524-81-27

**Мнение специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России
на письмо ООО «АВТОПРОЕКТ» исх. № 01/39-Пб от 21.01.2010 г.**

1. Ответ на п.1.

Наличие угрозы жизни и здоровью людей выявляется органом, уполномоченным на проведение контрольных проверок по выполнению требований пожарной безопасности, коим в соответствии с действующим законодательством, является Государственный пожарный надзор. В случае, если органы Госпожнадзора считают, что на объекте существует такая угроза, они имеют право обратиться в суд с просьбой о приостановке функционирования объекта. Таким образом, окончательное решение по данному вопросу принимается судом на основании представленных сторонами доказательств.

Практическое применение данного положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент) показывает, что к признакам угрозы жизни и здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара относятся прежде всего:

- отсутствие требуемого количества эвакуационных выходов или отсутствие возможности доступа к ним;

- отступление от требований пожарной безопасности в части строительных материалов, применяемых в помещениях и на путях эвакуации;

- отсутствие или нахождение в нерабочем состоянии систем защиты людей от опасных факторов пожара.

2. Ответ на п.2.

Согласно части 3 статьи 6 Технического регламента при выполнении на объекте обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

Вместе с тем, исходя из требований статей 53, 56, 81, 84, 89 Технического регламента следует, что для подтверждения принятых в проекте решений по обеспечению эвакуации людей при пожаре, системе противодымной защиты, системе оповещения людей о пожаре и т.д. необходимо проводить расчеты, подтверждающие успешную эвакуацию людей при пожаре. По мнению специалистов института, данные расчеты следует проводить в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» или Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС от 30 июня 2009 г. №382) и Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приложение к приказу МЧС от 10 июля 2009 г. №404) в части определения расчетного времени эвакуации и времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара, без расчета пожарного риска.

3. Ответ на п.3.

В соответствии со статьей 32 Технического регламента здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) подразделяются

по классу функциональной пожарной опасности. При проектировании здания, в состав которого входят помещения (группы помещений) иного функционального назначения, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность этого здания, класс функциональной пожарной опасности объекта принимается по его основному назначению. При этом, в соответствии с п. 1. ст. 88 Технического регламента части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. При этом, к указанным помещениям (группам помещений), кроме общих противопожарных требований, предъявляемых к основному зданию, должны применяться специальные требования нормативных документов по пожарной безопасности, предназначенные для этого класса функциональной пожарной опасности.

4. Ответ на п. 4.

В соответствии с п. 1.1 СП 1.13130.2009 данный свод правил является документом добровольного применения. Следовательно, требования СП не являются обязательными. Расчет необходимого и расчетного времени эвакуации, о которых идет речь в ч. 4 ст. 53 Технического регламента, является частью расчета пожарного риска, который определяется в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС от 30 июня 2009 г. №382) и Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приложение к приказу МЧС от 10 июля 2009 г. №404).

При наличии отступлений от СП 1.13130.2009 указанные отступления должны быть обоснованы расчетом пожарного риска. При этом, существующая методика расчета позволяет учитывать не все отступления (ненормативная высота эвакуационных выходов, ненормативная ширина проступи и высота ступеней и т.д.). Данное обстоятельство необходимо учитывать при рассмотрении конкретных отступлений на конкретном объекте.

5. Ответ на п. 5.

В соответствии с требованиями статьи 67 Технического регламента расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Учитывая требования Технического регламента, расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания допускается предусматривать менее 5 м. В Техническом регламенте нет требований о необходимости обеспечивать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.

При проектировании автомобильных дорог, в том числе для определения

уклона пожарных проездов, следует руководствоваться СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», а также требованиями других нормативных документов.

По мнению специалистов института, доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников должен быть обеспечен в любое помещение вдоль проездов для пожарной техники. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - не менее 5, но не более 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - не менее 8, но не более 16 метров.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время статья 67 № 123-ФЗ корректируется.

7. Ответ на п. 6:

В соответствии со статьей 67 п. 14 Технического регламента сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.

По мнению специалистов института, нет необходимости проектировать лестничную клетку на всю ширину здания, предусматривая через нее сквозной проход через каждые 100 метров.

Сквозной проход через тамбур лестничной клетки, далее через помещение и наружу; в другом случае — вход в помещение, далее выход из него непосредственно наружу, по нашему мнению не противоречит требованиям Технического регламента, при этом, нет необходимости данный проход дополнительно выделять конструкциями (перегородками с дверями, стенами с дверями и т.д.).

Одновременно сообщаем, что в настоящее время статья 67 № 123-ФЗ корректируется.

7. Ответ на п. 7:

В соответствии со статьей 6 п. 4 Технического регламента пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. Исходя из этого, развитие сети пожарных депо и дорог осуществляется соответствующими органами власти для выполнения требований статьи 76 Технического регламента с целью противопожарной защиты населенных пунктов.

Существует ряд объектов, на которых создание подразделений пожарной охраны для их защиты регламентируется Распоряжением Правительства РФ от 23.04.2005 №477-рс, утверждающим Перечень организаций, в которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2004 №1742-рс, утверждающим Перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана.

Создание пожарной охраны на объектах, не вошедших в данные перечни (в том числе и на тех, где время прибытия пожарных подразделений превышает нормативное значение), производится на усмотрение руководителей (собственников) объекта. Следовательно, при выделении органами власти земельного участка, до которого время прибытия пожарных подразделений не соответствует нормативному, заказчику (инвестору) необходимо осуществлять запланированное строительство (при обязательном соблюдении всех предусмотренных проектом противопожарных требований). При этом органы власти должны обеспечивать выполнение нормативов Технического регламента согласно статьи 6 п.4.

8. Ответ на п. 8:

Проектная документация должна содержать те пожарно-технические характеристики, к которым предъявлены соответствующие требования в Техническом регламенте (см., например приложения к ФЗ).

9. Ответ на п. 9:

При разработке рабочей документации пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, основанным на установленных нормативных требованиях (температурный режим, нагрузка, предельные состояния и т.д.).

Пожарно-технические характеристики строительных конструкций, аналогичных конструкциям, прошедшим огневые испытания должны быть подтверждены соответствующими теплотехническими, статическими и др. расчетами на основе полученных экспериментальных данных.

При расчетах пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций можно использовать, например, ежегодно издаваемый во ВНИИПО справочник «Техническая информация в помощь инспектору Госпожнадзора».

10. Ответ на п. 10:

Предложениями по корректировке части 5 статьи 88 Технического регламента предусмотрено, что противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа.

11. Ответ на п. 11:

Пункт 9 статьи 89 Технического регламента говорит о необходимости устройства самостоятельных эвакуационных выходов из частей здания различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами. В соответствии со ст. 2 Технического регламента, эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Путем эвакуации является путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. В связи с этим наличие общих путей эвакуации (лестничных клеток, коридоров и т.п.), для частей здания различных классов функциональной пожарной опасности не противоречит требованиям Технического регламента, кроме специально оговоренных случаев.

12. Ответ на п. 12:

В соответствии со ст. 32 «Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности» Технического регламента ФЗ №123-ФЗ жилые, общественные, производственные и т.д. здания подразделяются на классы: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5. В соответствии с данной классификацией зданий расход воды на наружное пожаротушение определяется по соответствующим таблицам Технического регламента или СП 8.13130.2009.

Расходы воды, отраженные в табл. 7 Технического регламента и табл. 1 СП8.13130.2009, необходимы для расчета магистральных кольцевых линий водопроводных сетей поселения, расход воды на наружное пожаротушение зданий, сооружений определяется в соответствии с табл. 8, 9, 10 Технического регламента.

Водоотдача наружной водопроводной сети, определенная по справочной литературе по водоснабжению, является справочным материалом для расчетов, а возможность обеспечения расчетного расхода воды на проектируемый или строящийся объект от существующей водопроводной сети находится в компетенции эксплуатирующей их (сети) организации.

13. Ответ на п.13:

Пункт 4.2 СП 4.13130.2009 является основополагающим, а мероприятия по ограничению распространения пожара между помещениями, группами помещений различной функциональной пожарной опасности, этажами, секциями и т.д. отражены в последующих пунктах данного документа. Проектирование участков фасадов с витражным остеклением без устройства глухих простенков в уровне междуэтажных перекрытий не является отступлением от пункта 4.2 СП 4.13130.2009.

14. Ответ на п. 14:

В соответствии с положениями части 1 Статьи 151 Технического регламента «...до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона».

Исходя из приведенного требования действие п. 5.2 СНиП 21-02-99* не прекращено, соответственно, разработка специальных технических условий в данном случае не требуется.

15. Ответ на п. 15:

В соответствие с п. 4.2 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» автостоянки могут размещаться (с учетом требований настоящих норм) ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной

открытой площадке на уровне земли. В соответствии с изложенным, автостоянки допускается располагать на любом этаже здания другого функционального назначения (в том числе на верхнем), если отсутствуют прямые запреты для зданий определенного класса функциональной пожарной опасности. При этом, необходимо соблюдать требования нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе в части ограничения распространения пожара, организации безопасной эвакуации людей, а также прокладки инженерных трасс и коммуникаций.

Одновременно сообщаем Вам, что в составе автостоянки допускается размещать помещения для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) при этом такие помещения должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. Встраивание (пристраивание) автостоянки с помещениями для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1, Ф3.2, Ф4.3 не является отступлением от нормативных документов по пожарной безопасности.

16. Ответ на п. 16:

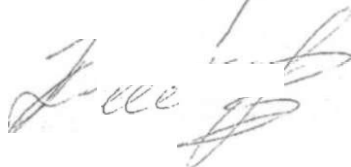
Считаем возможным проектировать тамбур-шлюзы с большим количеством дверей, при условии обеспечения требуемых параметров приточной противодымной вентиляции. В разрабатываемом институтом изменении № 1 к СП 7.13130.2009 введено определение: «тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий, как правило, два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями, или большее число аналогичного заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре».

Заместитель начальника отдела 3.2



А.В. Пехотиков

Начальник отдела 3.4



Д.В. Ушаков